

1508858-03.2019.8.26.0576

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Ameaça

Magistrado: Carolina Marchiori Bueno Cocenzo

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... e uma condenação definitiva por roubo majorado, também com trânsito em julgado posterior (proc. nº 1500465-09.2020 - f ls. 125), assim, aplico as penas-base acima do mínimo legal, 01 mês e 05 dias para cada prática do crime de ameaça e 17 dias de prisão simples, em relação à contravenção penal de vias de fato. Tendo em vista que o réu é multirreincidente pelo crime de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

3ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1508858-03.2019.8.26.0576 - 2019/002717

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Ameaça

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado -

3110354/2019 - DEL.DEF.MUL. S.JOSE RIO PRETO, 7976219 - DEL.DEF.MUL. S.JOSE RIO PRETO, 11725645 - DEL.DEF.MUL. S.JOSE RIO PRETO

Autor do Fato:

FERNANDO DE ARAUJO

Artigo da Denúncia:

Art. 147 "caput" c/c Art. 61 "caput", II, "h" e Art. 70 "caput" todos do(a) CP e Art. 21 "único" do(a) DL 3.688/1941

Aos 24 de fevereiro de 2022, às 16:30h, na sala de audiências da 3ª Vara Criminal do Foro de São José do Rio Preto, Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dra. Carolina Marchiori Bueno Cocenzo, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, de forma virtual (nos termos do Provimento CSM nº 2520/19 e Comunicado CG nº 284/20), através do aplicativo Teams, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Dr. José Heitor dos Santos. Presente o acusado FERNANDO DE ARAUJO, acompanhado de Defensora plantonista Dra. Rosângela de Fátima Teixeira Fernandes. A seguir o réu foi interrogado, tendo a MM. Juíza declarado encerrada a instrução processual, passando-se aos debates. Em seguida, dada a palavra ao representante do Ministério Público, pelo mesmo foi feita manifestação gravada no sistema audiovisual. Dada a palavra ao Dr. Defensor do acusado, pelo mesmo foi feita manifestação gravada no sistema audiovisual. Em seguida, pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. FERNANDO DE ARAUJO, qualificado

nos autos, por infração ao art. 147, "caput", do Código Penal; art. 147, "caput", combinado com o art. 61, inciso II, "h", ambos do Código Penal, em concurso formal de infrações penais (art. 70, CP); e art. 21, parágrafo único, do Decreto-lei nº. 3.688/41 em concurso material entre os delitos de ameaça e a contravenção penal de vias de fato (art. 69, CP). Relatório dispensado nos termos da Lei 9099/95. Durante a audiência realizada aos 13/08/2021 foi ouvida a vítima Marilda Aparecida Gomes de Lima (fls. 210). Conforme requerido pelas partes, houve a desistência da oitiva da vítima Angelica Donizeti dos Santos dos Reis, o que foi homologado por este juízo (fls. 244). Nesta audiência foi interrogado o réu. Fundamento e Decido. A ação penal restou procedente. A materialidade está comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 03/04 e 07/08), pelos termos de representação (fls. 05/06) e pelas declarações pessoais. A autoria é inequívoca. Na fase policial, a vítima, Marilda Aparecida Gomes de Lima disse que é avó paterna de Sara, o qual é convivente de Fernando, que é usuário de drogas e bebida alcoólica. Relatou que no dia dos fatos, no período da noite, estava em casa e a mãe de Sara, Senhora Angélica, estava lhe visitando, quando o réu chegou e tentou entrar na casa. Relatou que ele proferiu ameaças de morte, dizendo que iria atear fogo na casa para matar a família inteira e ainda as ofendeu verbalmente, chamando-as de "Desgraça" e "Filha da puta", entre outros xingamentos. Disse que o réu se aproximou dela e desferiu um tapa no rosto, indo embora em seguida, pois, achava que Angélica havia chamado a polícia. Foi acionada a Polícia Militar, mas o réu saiu antes da chegada dos policiais. Disse que Sara estava com Fernando, mas ficou do lado de fora da residência. Relatou que as ameaças são recorrentes e acontecem porque o réu não aceita que Sara tenha contato com elas e com os próprios filhos de 04 e 02 anos, que estão sob a guarda de Angélica. Disse ainda, que no dia 05/10/2019, o réu entrou em sua residência sem autorização e se deitou no sofá dizendo que ninguém o tirava de lá. Disse que ele só saiu quando ela disse que chamaria a Polícia. Por fim, disse que Sara e Fernando são usuários de drogas e álcool, e representou para que o réu fosse processado (fls. 05). Em juízo, a vítima Marilda Aparecida Gomes de Lima disse que possui 66 anos de idade. O réu morava no fundo de sua casa e ameaçava a declarante direto dizendo que iria matá-la. No dia dos fatos, o réu quebrou a TV da declarante, xingou-a, disse que iria mandar detoná-la, disse que iria matá-la. Ainda pegou no braço da vítima e apertou. Depois dos fatos, não viu mais o réu que foi preso. Angélica tem uma filha que vivia com Fernando. No dia dos fatos, o réu também ameaçou Angélica de morte. O depoimento na fase policial da vítima, Angélica Donizete dos Santos dos Reis, foi no mesmo sentido do depoimento de Marilda Aparecida Gomes de Lima (fls. 06). Na fase policial, o acusado Fernando de Araújo, disse que ele e Sara vivem em união estável há dois anos e meio, possuindo com ela um filho de quatro meses. Disse que ele e Sara eram usuários de drogas, sendo que a avó dela, Marilda, não aceitava o relacionamento, dizendo que ele era má influência para sua neta. Quanto aos fatos, negou ter feito ameaças à Angélica e Marilda, mãe e avó de Sara, tampouco, que tenha as agredido fisicamente. Explicou que no dia dos fatos, apenas tiveram uma discussão, pois, Marilda não queria que ele ficasse na casa dela esperando por Sara. Negou todas as acusações e disse que as vítimas só queriam o prejudicar para que se afastasse de Sara, contudo, acabaram aceitando a relação (fls. 78). Em juízo, o acusado Fernando de Araújo, disse que é casado com Sara, que é filha de Angélica e neta de Marilda. No dia, foi a casa de Angélica. Esta veio dizendo que queria internar Sara. Marilda saiu xingando o depoente e deu um tapa no seu rosto. O depoente revidou o tapa, apenas. Além disso, Marilda pegou tijolos e começou a lançar na direção do depoente. Ficou comprovado que o réu ameaçou as vítimas Angélica e Marilda. Fernando mantém união estável com Sara Donizete dos Santos. Na noite dos fatos, Fernando foi à residência de Marilda, tentou entrar no imóvel e ameaçou gravemente Angélica e Marilda, dizendo que atearia fogo na casa para matar a família inteira, prometendo ainda que Angélica seria a primeira a ser morta. As palavras e mensagens proferidas pelo acusado tiveram conteúdo ameaçador, intimidou as vítimas, uma vez que o mal anunciado foi grave. O crime de ameaça é formal e se consuma independente do resultado lesivo, bastando que a ameaça seja séria e idônea, fato comprovado nos autos. Além disso, o acusado praticou vias de fato contra a vítima Marilda. Fernando partiu para cima de Marilda

e lhe desferiu um tapa no rosto, sem, contudo, causar ferimentos. A versão apresentada pelo réu em juízo é divergente da apresentada na fase policial. Não há mínima prova de que tenha sido agredido por Marilda. O réu não confessou em juízo as ameaças proferidas às vítimas e disse que apenas revidou o tapa no rosto. Assim, satisfatoriamente provadas a materialidade e a autoria, a condenação é medida que se impõe. Passo a dosar a pena. A pena-base tem por referência o preceito secundário do artigo 147, caput, do Código Penal, (duas vezes) cuja previsão mínima é de 01 mês de detenção ou multa e do artigo 21 da Lei nº 3688/41, cuja a previsão mínima é de 15 dias de prisão simples ou multa. A culpabilidade é a própria do crime e da contravenção penal. Havendo circunstância verificada nos autos a demonstrar maior grau de reprovabilidade na conduta, tendo em vista que o réu possui vários registros criminais (fls. 112/123), uma condenação definitiva por furto, com trânsito em julgado posterior, (proc. nº 1501704-82.2019 - fls. 124), e uma condenação definitiva por roubo majorado, também com trânsito em julgado posterior (proc. nº 1500465-09.2020 - fls. 125), assim, aplico as penas-base acima do mínimo legal, 01 mês e 05 dias para cada prática do crime de ameaça e 17 dias de prisão simples, em relação à contravenção penal de vias de fato. Tendo em vista que o réu é multirreincidente pelo crime de roubo (proc. nº 49452-17.2011 - fls. 125/126) e (proc. 40418-18.2011 - fls. 125), elevo suas penas em 1/3, atingindo-se 01 mês e 16 dias de detenção em relação a cada prática do crime de ameaça e 22 dias de prisão simples em relação à contravenção penal de vias de fato. Presente a agravante do art. 61, inciso II, "h", do Código Penal, em relação à ameaça praticada contra Marilda, elevo a pena deste crime em 1/6, atingindo-se 01 mês e 23 dias de detenção. Considerando que as ameaças foram praticadas em concurso formal de infrações, contra duas vítimas distintas, aplico uma das penas, no caso a mais grave (praticada contra a vítima Marilda), aumentada em 1/6, atingindo-se 02 meses e 01 dia de detenção. Não havendo outras causas modificadoras da pena, torno-a definitiva no patamar supra indicado. As penas deverão ser somadas (art. 69). Diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, a multirreincidentia e a natureza do crime praticado, deixo de substituir a pena corporal por pena alternativa. Pelos mesmos motivos, torna-se inviável a concessão do sursis. Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, §2º, letra "c" do Código Penal. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu FERNANDO DE ARAÚJO, por infração ao art. 147, "caput", do Código Penal (vítima Angélica); art. 147, "caput", combinado com o art. 61, inciso II, "h", ambos do Código Penal (vítima Marilda), em concurso formal de infrações penais (art. 70, CP), à pena de 02 meses e 01 dia de detenção, em regime inicial semiaberto e por infração ao art. 21, parágrafo único, do Decreto-lei nº. 3.688/41 à pena de 22 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, todos c.c. art. 69 do CP. Tendo em vista que respondeu ao presente processo em liberdade, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade em relação a estes autos. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão, observando-se o regime semiaberto. Custas do processo pelo réu, observando-se o art. 12 da Lei 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária). Nesta oportunidade o sentenciado renunciou ao recurso. Publicada em audiência, registre-se, saindo os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Paulo Cecílio Junior, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO: CERTIFICO e DOU FÉ QUE AS PARTES PRESENTES NESTE ATO TOMARAM CIÊNCIA DE TODO O TEOR DESTES TERMOS DE AUDIÊNCIA, NO QUAL CONSTARÁ A ASSINATURA DIGITAL DO MM. JUIZ.